МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 02 дугаар сарын 28 № 04/07 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Н.МАНДУУЛ ТАНАА

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн иргэн А.Базараас "...2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр Хөгжлийн банкнаас Монгол Улсын Их хурлын 2011 оны 15 дугаар тогтоолд заасан төслүүдийг санхүүжүүлэх, зээл олгох тухай актив-пассивын газрын дүгнэлт, зээлийн хорооны шийдвэр гарсан эсэх талаарх мэдээллийг бичгээр авахыг хүссэн. Гэвч тус банк мэдээллийг миний хүссэн хэлбэрээр гаргаж өгөхгүй, мэдээлэл авах эрхийг зөрчиж байна" гэх гомдлыг Комисст гаргасан. Гомдол шалгах хүрээнд Хөгжлийн банкны холбогдох албан тушаалтнаас амаар, бичгээр тайлбар авч, холбогдох хууль, тогтоомж, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөгжлийн банкнаас Комисст 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 3/232 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн тайлбартаа "... Иргэн А.Базарын гаргасан хүсэлтийн хариуг тус банкны ажилтан Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.6 дахь хэсэгт заасны дагуу утсаар өгч, мөн хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2.3 дахь заалтад зааснаар авах мэдээллээ бодитой тодорхойлсон байх гэсэн үүргийг түүнд сануулсан" гэжээ. Түүнчлэн, "гомдол гаргагчийн манай банкнаас гаргуулахыг хүссэн мэдээлэл нь "Мэдээллийн аюулгүй байдлын журам"-ын 10 дугаар хавсралтын 3-т заасан нууц зэрэглэлтэй мэдээлэл бөгөөд энэ нь биетээр гаргаж өгөх боломжгүй их хэмжээний баримт материал болох юм" гэх тайлбарыг Хөгжлийн банкны холбогдох ажилтан Комисст 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр өгсөн.

Иргэн А.Базараас Хөгжлийн банканд 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр өргөдөл гаргаж, дээрх мэдээллийг хүсэхдээ "... тус дүгнэлт, шийдвэрийг өгөхгүй байж болох ч хэдэн оны, хэдэн сарын, хэдэн тоот дүгнэлт, шийдвэр гарч байсан тухай мэдээллийг бичгээр өгнө үү" гэж тайлбар хийжээ. Тодруулбал, иргэн А.Базар нь Монгол Улсын Их хурлын 2011 оны 15 дугаар тогтоолд заасан төслүүдийг санхүүжүүлэх, зээл олгох тухай актив-пассивын газрын дүгнэлт, зээлийн хорооны шийдвэр зэрэг баримт бичгийг биетээр олж авахыг биш, харин энэ талаарх шийдвэр, дүгнэлт гарсан эсэх тухай мэдээлэл бичгээр авахыг хүсжээ.

2021 онд Хөгжлийн банкнаас Ажлын хэсэг байгуулж, үйл ажиллагааны дүрэм, журмаа олон улсын стандартад нийцүүлэн шинэчлэн баталсан байна. Энэ хүрээнд "Мэдээллийн аюулгүй байдлын журам"-ыг 2021 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр шинэчлэн батлаж, байгууллагын нууцыг "нээлттэй", "банкны хэрэгцээнд", "эрх бүхий албан тушаалтны хэрэгцээнд, "нууц" гэсэн 4 төрөл байхаар тогтоосон байна. Иргэн А.Базарын хүссэн актив-пассивын газрын дүгнэлт, зээлийн хорооны шийдвэр гарсан

эсэх тухай мэдээлэл нь задруулбал хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд тухайн байгууллагын хууль ёсны ашиг сонирхолд хохирол учруулахуйц, Хөгжлийн банкны "Мэдээллийн аюулгүй байдлын журам"-д заасан нууцлалтай мэдээлэл биш байна.

2. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7дугаар зүйлийн 7.1.4 дэх хэсэгт тус хуулийн үйлчлэх хүрээнд хамаарах байгууллагуудын үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх үүргийг хуульчилжээ. Хөгжлийн банкнаас "Мэдээллийн аюулгүй байдлын журам" нь байгууллагын нууцад хамаарах тул байгууллагын цахим хуудаст байршуулдаггүй" гэх тайлбарыг Комисст өгсөн.

"Байгууллагын нууцын тухай хууль"-ийн 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Байгууллагын нууц нь тухайн байгууллагын хамгаалалтад байна. Байгууллага нь нууцаа хамгаалах журмыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн өөрөө тогтоож мөрдөнө" гэж заасан нь байгууллагын нууц хамгаалах тухай журмыг нууцлах зохицуулалт биш юм. Хөгжлийн банк нь Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.9-т заасан төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд мөн байх тул үйл ажиллагааныхаа ил тод байдал болон иргэд, байгууллагыг мэдээллээр хангахад чиглэсэн зохион байгуулалтын арга хэмжээг уг хуульд заасан журмын дагуу авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Хөгжлийн банкнаас үйл ажиллагааны дүрэм, журам, зааврaa цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, тухай бүр шинэчлэх хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 17 дахь заалтад "төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт "хүн бүр үзэл бодлоо ямар ч хорио саадгүй баримтлах эрхтэй. Энэ эрхэд төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эсхүл өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө багтана" гэж тус тус заасан. Мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг бодитой эдлүүлэх зорилгоор Монгол Улс Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг баталж, иргэн, хуулийн этгээд нь хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний аюулгүй байдал, байгууллагын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор хууль тогтоомжид нийтэд мэдээлэхийг хориглосноос бусад тухайн байгууллагын эзэмшилд байгаа бүх төрлийн мэдээ, баримт бичиг, гэрээ, онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээтэй холбоотой мэдээлэл, тухайн байгууллагын эзэмшилд байгаа эд зүйлтэй холбоотой мэдээлэл, тухайн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бусад мэдээллийг өөрийн сонгосон хэлбэрээр авах эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгожээ.

Хөгжлийн банк иргэн А.Базарын хүссэн мэдээллийг бичгээр гаргаж өгөөгүй нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 17 дахь заалт, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсэгт, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг зөрчжээ. Мөн тус банк үйл ажиллагааны дүрэм, журмаа Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн

тухай хуулиар тогтоосон шаардлагад нийцүүлж нийтэд мэдээлэх үүргээ биелүүлээгүй байна.

Иймд хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг таслан зогсоох зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Иргэн А.Базарын хүссэн мэдээллийг бичгээр гаргах өгөх;

2. Үйл ажиллагааны дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудастаа байршуулж, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү шаардлагын хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 21 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА